

**Nr. 65 Der Stellvertreter des Führers an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei.
München, 9. April 1936**

R 43 II/1546, Bl. 76 Ausfertigung¹

Beginn:
Beginn:

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes über die Gewährung von Straffreiheit; Ihr Sehr. v. 5. 4. 36, Rk. 3903².

Gegen den neuen § 3 des Entwurfs eines Gesetzes über Straffreiheit habe ich erhebliche Bedenken³. Fernmündlich hat mir der Referent des Reichsjustizministeriums⁴ mitgeteilt, daß dieser Paragraph angeblich einem Wunsche des Führers entspräche. Daher möchte ich Sie bitten, dem Führer und Reichskanzler meine Bedenken selbst vorzustellen.

Die Devisenschiebungen von Geistlichen und Ordensangehörigen sind seit ungefähr einem Jahr als besonders verabscheuungswürdige Verbrechen am deutschen Volk in jeder Weise öffentlich gekennzeichnet worden⁵. Wenn politische Gründe, die ich nicht kenne, es wünschenswert erscheinen lassen, die Devisenverbrecher von Strafe frei zu stellen, so muß das nach meiner Auffassung ohne öffentliches Aufsehen geschehen. Es ist aber auch durchaus möglich, die Devisenverbrecher im Wege der Einzelbegnadigung zu behandeln. Unerträglich ist aber, sie in einem Atemzug mit den Kämpfern für den nationalsozialistischen Gedanken zu behandeln⁶. Unerträglich ist auch, öffentlich auszusprechen, daß Verbrecher zugunsten kirchlicher Einrichtungen weniger hart angefaßt werden als Straffällige aus anderen Gründen.

¹ Dem StSRk erst am 15. 4. 1936 übersandt mit dem Bemerken: „Am 11. 4. 1936 erfuhr ich durch den Führer, daß er den Gesetz-entwurf bis auf weiteres zurückgestellt habe; gleichwohl lasse ich Ihnen mein Schreiben vom 9. 4. 1936 noch zur Kenntnisnahme zugehen.“ R 43 II/1546, Bl. 75. Abschrift: R 22/1219, Bl. 253f. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11415; II 3, Reg. Nr. 30899.

² KabVorl. des RJuM; s. Dok. Nr. 59, bes. Anm. 3.

³ § 3 der KabVorl. (R 43 II/1546, Bl. 67–70) lautete: „(1) Über § 2 hinaus werden bedingt erlassen alle noch nicht vollstreckten Freiheitsstrafen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtskräftig wegen Devisenzu widerhandlungen oder damit zusammenhängender Straftaten erkannt worden sind, wenn der Täter zum Nutzen kirchlicher Einrichtungen und nicht aus persönlichem Eigennutz gehandelt hat.

(2) Der endgültige Erlaß der Freiheitsstrafe tritt ein, wenn der Täter nicht binnen eines Zeitraums von 3 Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Verbrechen oder ein vorsätzliches Vergehen verübt. Ehrenstrafe und gesetzliche Nebenfolgen der Verurteilung werden sofort erlassen.

(3) Anhängige Verfahren wegen der in Absatz 1 bezeichneten Straftaten, die vor dem 1. April 1936 begangen sind, werden ohne Rücksicht auf Art und Höhe der zu erwartenden Strafe eingestellt; neue Verfahren werden nicht eingeleitet.“ – Auch der RMVP bat mit Schreiben an den StSRk vom 9. 4. 1936 um Verlängerung der allzu kurz bemessenen Widerspruchsfrist, „da besonders die Fassung des § 3 und seine politischen Auswirkungen einer reiflichen Überlegung bedürfen“; R 43 II/1546, Bl. 72.

⁴ OLGR Karl Schäfer.

⁵ In den Jahren 1935/36 wurden gegen kath. Klöster und Ordensangehörige wegen Devisenvergehen etwa 40 Verfahren angestrengt. Ihre Durchführung oblag einer Anfang 1935 eigens eingerichteten Sonderstaatsanwaltschaft beim LG Berlin. Den Prozessen lag teils Fahrlässigkeit oder Unkenntnis der komplizierten Devisenbestimmungen, teils die vorsätzl. Verbringung von Reichsmark ins Ausland zur Tilgung von Auslandsschulden der Orden oder zur Unterstützung von Missionsstationen zugrunde. Die Vergehen wurden von der ns. Propaganda im Kirchenkampf gezielt ausgeschlachtet und als Teil eines „planmäßigen Angriffs“ von „Volksverrätern“ gegen ihr um den wirtschaftl. Wiederaufstieg schwer ringendes Vaterland hingestellt. Weiterführende Hinweise s. AKTEN DEUTSCHER BISCHÖFE III, Nrr. 266/III, 315/II h; IV Nrr. 367 Ziff. 2d, 372 Ziff. V; CONWAY S. 144–146; HOCKERTS, Sittlichkeitsprozesse, S. 5. Detaillierte Pressesammlung zur Devisenpolitik im allgemeinen und diesen Prozessen in: R 2501/952–953.

⁶ § 1 amnestierte „Straftaten, zu denen sich der Täter durch Übereifer im Kampfe für den nationalsozialistischen Gedanken hat hinreißen lassen“, mit Ausnahme von Kapitalverbrechen und von einer „gemeinen Gesinnung“ zeugenden Handlungen.

Ich bitte auch zu bedenken, daß, während die Amnestie des § 2⁷ sich nur auf Strafen bis zu einem Monat bezieht – also verhältnismäßig geringfügige Straftaten erfaßt –, der § 3 langjährige Zuchthausstrafen streicht.

Wenn eine so umfassende Amnestie überhaupt geboten ist, so darf sie keinesfalls in aller Öffentlichkeit geschehen. Das würde meiner Auffassung nach die Staatsautorität schwer schädigen und als ein Zurückweichen vor der Kirche auf der ganzen Linie aufgefaßt werden⁸.

Heil Hitler!
i. V. M. Bormann

⁷ Nach § 2 (2) sollten Urteile für allgemeine, d. h. nichtpolit. Straftaten mit einer Dauer bis zu einem Monat Gefängnis oder entsprechender Geldstrafe erlassen werden.

⁸ Lammers trug den Einspruch Hitler am 18. April vor; s. FV 200*. Gürtner wurde auf 22. 4. zu Hitler bestellt und § 3 daraufhin ersatzlos aus dem Gesetz gestrichen; Marg. des OLGR Schäfer in: R 22/1219, Bl. 252. Noch am 22. 4. reichte Gürtner die revid. KabVorl. in der Rkei ein; MD Wienstein holte ohne neues Beschlußverfahren noch am selben Tag telefon. bei MD Sommer und StS Funk das Einverständnis des StdF bzw. RMVP zu dieser Fassung ein, und Hitler fertigte das *Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit* am 23. 4. 1936 aus (RGBL. I S. 378); FV 227*. Das Nähere regelte der RJuM mit AV vom 25. 4. 1936 (DJ 1936, S. 664). Auch Dienststrafsachen, denen „Übereifer im Kampf für den nationalsozialistischen Gedanken“ zugrundelag, wurden amnestiert; RV vom 13. 6. 1936 in: R 3001/6463/5, Bl. 337. Vgl. den Kommentar durch OLGR Schäfer in: DJ 1936, S. 672–679, 719–726. Die Presse war angewiesen, den Straferlaß keinesfalls in Verbindung mit dem Ausgang der RT-Wahl oder dem Geburtstag Hitlers zu bringen und damit falsche Erwartungen für die Zukunft zu wecken, vielmehr werde er in der Erwartung gewährt, „daß die Staatsfeinde, die jetzt amnestiert werden, sich in Zukunft in die Front des Volkes eingliedern werden“; TOEPFER-ZIEGERT 4/I, S. 437 f. – Hitler sistierte die Devisenprozesse dennoch im Juli 1936 durch mündl. Weisung; s. Dok. Nr. 172, zu Anm. 3.

Zitierhinweis

Nr. 65 Der Stellvertreter des Führers an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. München, 9. April 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d065>